



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Lei de Acesso a Informação

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014

PROTOCOLO: SB 34929/2026-53

Pergunta:

PEDIDO: Informações sobre política de dados abertos ÓRGÃO: Prefeitura Municipal ou Controladoria-Geral do Município

Prezado/a, Com base no art. 5º da Constituição Federal e com base na Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei nº 12.527/2011), solicitamos as seguintes informações:

- 1) O município tem Política de Dados Abertos em forma de lei ou decreto?
 - 1.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar a Política de Dados Abertos do município.
- 2) O município elabora e publica Planos de Dados Abertos?
 - 2.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar o Planos de Dados Abertos do município.
- 3) A construção dos Planos de Dados Abertos preveem no mínimo uma forma de consulta à sociedade?
 - 3.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar a consulta à sociedade sobre os Planos de Dados Abertos do município.
- 4) O município tem inventário de dados disponível para o público?
 - 4.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar o inventário de dados do município.
- 5) O município tem canal de feedback para os dados abertos publicados?
 - 5.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar o canal de feedback para os dados abertos publicados no município.
- 6) Os feedbacks recebidos sobre os dados publicados ficam disponíveis para o público?
 - 6.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar os feedbacks disponibilizados a respeito dos dados abertos publicados no município.

São Bernardo do Campo, 08 de maio de 2026.

Prezado(a) Sr(a), EDILAINE DOS SANTOS E SOUZA

Encaminhamos abaixo, resposta ofertada pela Controladoria Geral do Município:

Em resposta ao solicitado por meio da LAI SB.034929/2026-53, apresentamos as seguintes informações:

- 1) O município tem Política de Dados Abertos em forma de lei ou decreto?**
 - 1.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar a Política de Dados Abertos do município.**

Sim. O Município possui o Decreto nº 18.882, de 28 de abril de 2014, que regulamenta o procedimento de acesso às informações públicas, nos termos do inciso XXXIII do art. 5º, do inciso II do art. 37 e do §2º do art. 216 da Constituição Federal, conforme disciplinado pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Lei de Acesso a Informação

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014

O referido decreto estabelece a obrigatoriedade de os órgãos e entidades públicas promoverem a divulgação ativa de informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de solicitação, garantindo a confidencialidade prevista no texto legal.

Adicionalmente, o Município instituiu a Política de Segurança da Informação por meio do Decreto nº 22.453/2023, com foco na governança de dados e na conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Para fins de referência, seguem links públicos disponíveis:

- Decreto nº 18.882, de 28 de abril de 2014: <https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sao-bernardo-do-campo/decreto/2014/1889/18882/decreto-n-18882-2014-regulamenta-o-procedimento-de-acesso-a-informacoes-publicas-garantido-no-inciso-xxxiii-do-art-5-no-inciso-ii-do-art-37-e-no-2-do-art-216-da-constituicao-federal-regulamentados-pela-lei-federal-n-12527-de-18-de-novembro-de-2011-e-da-outras-providencias?q=18882>
- Governança de Dados: <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/lgpd/governanca-de-dados>

2) O município elabora e publica Planos de Dados Abertos?

2.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar o(s) Plano(s) de Dados Abertos do município.

O Plano de Dados Abertos (PDA) é um documento orientado para as ações de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal, sendo assim de obrigatoriedade da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Contudo o Município de São Bernardo do Campo disponibiliza suas informações de forma estruturada, foco no Portal da Transparência, que é uma ferramenta que facilita o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre a Administração Pública.

Para fins de referência, seguem links públicos disponíveis:

- Transparência: <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/transparencia>
- Dados Estatísticos de SBC: <https://saobernardo.sp.gov.br/dados-estatisticos-de-sbc>
- Consulta pública “A Voz da Gente, Cidade para a Frente”:
<https://www.saobernardo.sp.gov.br/consultapublica>
- Licitações em Tempo Real: <https://compras.saobernardo.sp.gov.br/portal/Mural.aspx>
- Geoportal (dados geoespaciais): <https://geo.saobernardo.sp.gov.br/>



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Lei de Acesso a Informação

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014

3) A construção dos Planos de Dados Abertos prevê, no mínimo, uma forma de consulta à sociedade?

3.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar a consulta à sociedade sobre os Planos de Dados Abertos do município.

Conforme mencionado no item acima o Plano de Dados Abertos é um documento de obrigatoriedade da Administração Pública Federal, contudo existem várias formas de consultas a sociedade na construção dos Dados Abertos por esse município. No portal da transparência os municípios podem fazer as solicitações e sugestões por meio do atendimento eletrônico.

A Ouvidoria Geral do Município de São Bernardo, também, funciona como um instrumento de gestão pública e participação popular, por meio das manifestações de informações, reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios apresentadas pelos cidadãos ou servidores, objetivando a elevação e melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos municípios, contribuindo assim para o fortalecimento da democracia.

Para fins de referência, segue link para solicitação de acesso à informação disponíveis:

- <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/transparencia/formulario-de-solicitacao>

4) O município tem inventário de dados disponível para o público?

4.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar o inventário de dados do município.

O inventário de dados é etapa típica da elaboração do Plano de Dados Abertos no âmbito federal, consistindo no levantamento estruturado das bases de dados existentes.

No âmbito municipal, não há inventário formal publicado. Contudo, as principais bases de dados e informações da Administração Pública podem ser acessadas diretamente por meio do Portal da Transparência, especialmente nos módulos de receitas, despesas e convênios, com possibilidade de extração em formatos abertos, como PDF, XLS e TXT.

Para fins de referência, seguem links públicos disponíveis da Transparência:

- <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/transparencia>
- <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/transparencia/receitas-despesas-e-convenios>

5) O município tem canal de feedback para os dados abertos publicados?

5.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar o canal de feedback para os dados abertos publicados no município.

Sim. O Município disponibiliza canais formais para recebimento de manifestações relacionadas aos dados públicos, por meio de atendimento eletrônico com abertura de processos digitais, podendo ser utilizado como meio de manifestações, solicitação, reclamações, denúncias.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Lei de Acesso a Informação

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014

Destaca-se também a atuação da Ouvidoria Pública, que exerce papel relevante na escuta ativa da população, permitindo o registro de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e dos serviços prestados.

Para fins de referência, seguem links públicos disponíveis:

- <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo/>
- <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/ouvidoria>

6) Os feedbacks recebidos sobre os dados publicados ficam disponíveis para o público?

6.1) Se sim, coloque o(s) link(s) para visualizar os feedbacks disponibilizados a respeito dos dados abertos publicados no município.

As manifestações registradas podem ser acompanhadas pelos interessados por meio do sistema de consulta de processos administrativos.

Adicionalmente, o Município publica relatórios anuais de gestão da Ouvidoria, nos quais são consolidadas e divulgadas, de forma agregada, as manifestações recebidas pelos diversos canais de atendimento.

Para fins de referência, seguem links públicos disponíveis:

- <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo/>
- <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/relatorios-anuais>

Considerações Finais

Em atenção à solicitação formulada pela interessada, Sra. Edilaine dos Santos e Souza, esclarecemos que Município de São Bernardo do Campo demonstra aderência relevante aos princípios da transparência ativa e do acesso à informação, especialmente por meio da regulamentação da Lei de Acesso à Informação e da disponibilização de dados em múltiplas plataformas institucionais.

Observa-se, contudo, oportunidade de aprimoramento no que se refere à institucionalização formal de uma Política de Dados Abertos e à elaboração de um Plano de Dados Abertos (PDA) em nível municipal, alinhado às boas práticas de governança de dados adotadas na esfera federal.

Adicionalmente, informa-se que a estruturação de um inventário de dados público e padronizado, bem como o aprimoramento da transparência dos feedbacks recebidos, com a ampliação da disponibilização de informações em formato aberto e acessível, encontram-se em fase de estudo para futura implementação.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Lei de Acesso a Informação

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014

De modo geral, as iniciativas existentes evidenciam compromisso com a transparência e a participação social, podendo ser potencializadas mediante a consolidação normativa e o aperfeiçoamento dos instrumentos de governança de dados.

Por fim, esta Controladoria-Geral do Município permanece à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE SOLICITAÇÕES E INFORMAÇÕES